



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1265 del 06/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 134 del 04/08/2026

PROPOSTA N. 2249 del 04/08/2026

**OGGETTO: Servizio di pianificazione urbana della mobilità viaria del comune di Lamezia Terme.
Liquidazione secondo stato di avanzamento del contratto RTP "GRD-MEMEX". CIG B50718C6C3
- CUP C82D24000280004**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. R.G. 257 del 25/02/2025 è stato affidato il servizio di pianificazione urbana della mobilità viaria del comune di Lamezia Terme, trattativa diretta n° RDO . 4976128 su portale MePa con l'operatore economico GATTUSO RESEARCH AND DEVELOPMENT SRLS (P.IVA **03296170800**), abilitato alla categoria "servizi professionali di ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica", a cui rivolgere una richiesta di offerta per l'espletamento del servizio in oggetto;
- l'Operatore Economico ha inteso partecipare alla procedura di affidamento nella forma del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) così composto:
 - gattuso research and development srls (P.IVA 03296170800) in qualità di mandatario;
 - memex srl (P.IVA 01121180499) in qualità di mandante;
 - ing. Matilde Vezzani in qualità di mandante e giovane professionista;
- entro il termine stabilito l'RTP ha caricato sulla piattaforma MEPA il documento di offerta economica e la documentazione richiesta nel disciplinare di gara/lettera d'invito allegato alla trattativa diretta, tra cui figurano le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto richiesti dalla lettera di invito in conformità alla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- l'O.E. ha offerto un ribasso del 0.3% sull'importo a base di appalto pari ad un importo contrattuale di euro 138.583,00, oltre IVA di legge;
- in data 17/03/2025 è stato stipulato il contratto, per l'affidamento del servizio di pianificazione urbana della mobilità viaria del comune di Lamezia Terme con l'operatore economico sopra richiamato;
- in data 18/03/2025 il Geom. Pasquale Arcuri ha redatto il verbale di avvio del servizio, controfirmato dal RTP Gattuso-Memex, per un importo pari ad euro 138.583,00 escluso Iva di legge;

Considerato che:

- dallo stato di avanzamento del servizio emesso risulta un importo complessivo del servizio eseguito, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 69.291,50 incluso oneri di sicurezza, oltre Iva;

- il Responsabile del procedimento, Geom. Pasquale Arcuri, ha emesso il certificato di regolare esecuzione relativo allo stato di avanzamento del contratto di importo pari ad euro 41.574,90 oltre iva di legge;
- con protocollo n. 67964 del 05/09/2025 i componenti del RTP sopra citata dichiarano di procedere alla fatturazione dei propri compensi in maniera autonoma, andando a modificare l'art.3 dell'atto costitutivo del RTP;
- per ogni scadenza prevista, ciascun operatore economico (Mandataria e Mandante) provvederà singolarmente alla fatturazione della parte di propria competenza per ogni Fase di cui all'Art. 6 del Disciplinare di Gara/Lettera d'invito;
- i componenti del RTP hanno emesso fattura a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione relativo allo stato di avanzamento del servizio, come di seguito:
 - Gattuso Research and Development (P.IVA 03296170800) in qualità di mandatario, ha emesso la fattura n. 1/PA acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62340 del 04/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 25.360,69 di cui euro 20.787,45 per il servizio eseguito ed euro 4.573,24 per IVA di legge, a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - Memex srl (P.IVA 01121180499) in qualità di mandante, ha emesso la fattura n. 10 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62397 del 04/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 25.360,69 di cui euro 20.787,45 per il servizio eseguito ed euro 4.573,24 per IVA di legge, a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto di:

- approvare e liquidare la fattura n. 1/PA acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62340 del 04/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 25.360,69, emessa dal mandatario Gattuso Research Development;
- approvare e liquidare la fattura n. 10 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62397 del 04/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 25.360,69, emessa dal mandante Memex srl;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che RISULTA REGOLARE ai sensi della vigente normativa in materia di contributi previdenziali, sia per il mandante che per la mandataria;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dai componenti del RTP;

Dato atto che:

- per l'appalto di cui in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) **B50718C6C3**;
- per l'opera di cui in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) **C82D24000280004**;

- il conto corrente riportato nelle fatture coincide con quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di modifica di fatturazione all'interno dell'atto costitutivo, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi è: **B50718C6C3** e che il Codice di Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilita dalla Legge Nazionale n.3 del 16 gennaio 2023, è **C82D24000280004**;

Vista la proposta redatta dal RUP;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del rup, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione relativo allo stato di avanzamento del contratto di importo pari ad euro 41.574,90 oltre iva di legge;
3. **di approvare e liquidare** la fattura n. n. 1/PA acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62340 del 04/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 25.360,69, emessa dalla società Gattuso Research Development (P.IVA 03296170800), a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del secondo stato di avanzamento del contratto;
4. **di approvare e liquidare** la fattura n. 10 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62397 del 04/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 25.360,69, emessa dalla società Memex srl, (P.IVA 01121180499), a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del secondo stato di avanzamento del contratto;
5. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad accreditare la somma complessiva di euro 20.787,45 sul conto corrente riportato in fattura emessa dalla società Gattuso Research and Development (P.IVA 03296170800) e di versare direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 4.573,24 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
6. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad accreditare la somma complessiva di euro 20.787,45 sul conto corrente riportato in fattura emessa dalla società Memex srl (P.IVA 01121180499) e di versare direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 4.573,24 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
7. **di imputare** la spesa complessiva di euro 50.721,38 sul Capitolo 1955/0 bilancio 2024, a valere delle somme già impegnate con determina dirigenziale n.207 del 31/12/2024;
8. **di dare atto** altresì che:
 - il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito al presente affidamento, è **B50718C6C3**;
 - il Codice di Progetto CUP, attribuito al presente affidamento, è **C82D24000280004**;
 - il RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è il Geom. Pasquale Arcuri;
9. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
11. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;

14. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2249 del 04/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 05/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 134 del 04/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5230	1	1-1177-2	GATTUSO RESEARCH AND DEVELOPMENT S.R.L.S.	25.360,69
2026	5231	1	1-1177-2	MEMEX SRL	25.360,69

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 06/08/2026.